

नेपाल_वदियुत_प्राधकिरण_ऐन_२०४१

English title: Nepal Electricity Authority Act, 1984

नेपाल वदियुत प्राधकिरण ऐन, २०४१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४१ । ०७ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । १६ । २. नेपाल वदियुत प्राधकिरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४१ २०४१ । ०७ । ०६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०६ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४१ सालको ऐन नं. १८ । नेपाल वदियुत प्राधकिरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : वदियुत उत्पादन, प्रसारण र वतिरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी वदियुत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल वदियुत प्राधकिरण स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल वदियुत प्राधकिरण ऐन, २०४१” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “ग्राहक” भन्नाले वदियुत उपभोग गर्ने व्यक्तिसमूह पर्थेछ । (ख) “प्राधकिरण” भन्नाले दफा ३ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल वदियुत प्राधकिरण समूह पर्थेछ । (ग) “वदियुत” भन्नाले पानी, डजिल, कोइला वा अन्य कुनै प्रवधिबाट उत्पादन गरिने वदियुत शक्तिसमूह पर्थेछ । (घ) “महसुल” भन्नाले प्राधकिरणले वदियुत उपलब्ध गराए वापत ग्राहकबाट लिइने वदियुत महसुल समूह पर्थेछ । (ङ) “समिति” भन्नाले दफा ८ बमोजिम गठित सञ्चालक समिति समूह पर्थेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ड१) “अनाधिकार उपभोग” भन्नाले प्राधकिरणको स्वीकृतनलिई प्राधकिरणको वदियुत प्रणालीबाट वदियुत उपभोग गर्ने कार्य वा ग्राहकले वदियुत उपभोग गर्दा पालन गर्नुपर्ने शर्तको उल्लंघन हुने गरी वदियुत उपभोग गर्ने वा वदियुत चोर्ने कार्य समूह पर्थेछ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको वनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समूह पर्थेछ । परिच्छेद-२ । संस्थापना, पूँजी र व्यवस्थापन । ३. प्राधकिरणको स्थापना : (१) वदियुत उत्पादन, प्रसारण र वतिरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी वदियुत आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल वदियुत प्राधकिरण स्थापना गरिएको छ । (२) प्राधकिरणलाई अंग्रेजी भाषामा “नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी” भनिनेछ । (३) प्राधकिरणको प्रधान कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ । ४. सङ्गठित संस्था हुने : (१) प्राधकिरण अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) प्राधकिरणको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्राधकिरणले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (४) प्राधकिरणले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालसि, उजुर गर्न र सो उपर पनिसोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ ।

५. शेयर पूँजी र शेयरवाला : (१) प्राधकिरणको प्रारम्भिक अधिकृत शेयर पूँजी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेबमोजिम हुनेछ र त्यस्तो पूँजी सोही सूचनामा तोकेबमोजिमको शेयरमा वभाजित हुनेछ । (२) प्राधकिरणले नेपाल सरकारको अनुमति लिई आफ्नो प्रारम्भिक अधिकृत शेयर पूँजी थपघट गर्न सक्नेछ र प्राधकिरणको शेयरपूँजी घटी हुन आएमा प्रत्येक शेयरको अङ्कति (नोमिनल) मूल्य पनिसेयर पूँजीकै अनुपातमा घटाइनेछ । (३) प्राधकिरणले नष्काशन गरेको शेयर मध्ये नेपाल सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको शेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री गरिनेछ । (४) प्राधकिरणका शेयरवालाहरूको दायित्व सीमति हुनेछ । (५) प्रत्येक शेयर अवभाज्य हुनेछ र शेयरवालाले आफूले लिएको प्रत्येक शेयरको एक मतको हिसाबले शेयरवालाहरूको साधारण सभामा मत दनि पाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५क. शेयर खरिद गर्न सक्ने : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछिसाधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृतलिई प्राधकिरणले वदियुतसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको शेयर खरिद गर्न सक्नेछ ।

६. ऋणपत्र जारी गर्ने : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछिसाधारण सभाबाट पारित गरेबमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृतलिई प्राधकिरणले ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछ । ७. ऋण वा अनुदान लनि : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछिसाधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृतलिई प्राधकिरणले आफ्नो चालू पूँजीको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लनि वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्नेछ । ८. सञ्चालक समितिको गठन : प्राधकिरणको सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ । सञ्चालक समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको वनियम बमोजिम प्राधकिरणलाई भएका सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्य पालन गर्नेछ । ९. सञ्चालकहरू : (१) सञ्चालक समितिमा आठजना सञ्चालक रहनेछन् । ती सञ्चालकहरू साधारण सभाद्वारा निर्वाचित हुनेछन् र निर्वाचित सञ्चालकहरूले आफूमध्येबाट छानेको एकजना व्यक्तिसञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ । (२) नेपाल सरकार वा कुनै सङ्गठित संस्थाले लिएको शेयरको अनुपातमा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले सञ्चालकहरू मनोनित गर्न सक्नेछ र त्यस्तो मनोनित सञ्चालकहरूको हक तथा दायित्व निर्वाचित

सञ्चालकको सरह हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि साधारण सभाद्वारा सञ्चालकहरू नरिवाचति हुने व्यवस्था नभएसम्म सञ्चालक समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सचिाई मन्त्री वा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको वशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी - अध्यक्ष । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सचिाई मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (घ) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त वा व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र वित्त व्यवस्थापन वा परियोजना लगानीको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्यानुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एक जना - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (ङ) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र उपभोक्ताको हक हितसँग सम्बन्धित निकाय वा संस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका वदियुत उपभोक्ताहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित दलित समुदायबाट कम्तीमा एक जना सहित दुई जना - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (च) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी जलवदियुत वा पूरवाधारको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य । (छ) कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण - सदस्य-सचिव । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) समितिका मनोनित सदस्यहरूको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ । तर नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा त्यस्ता सदस्यहरूको पदावधिसमाप्त हुनु अगावै तनीहरूलाई हटाउन वा तनीहरूको सट्टा अर्को व्यक्ति मनोनित गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (४क) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका उपदफा (३) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजिम मनोनित सदस्यहरू मनोनित हुँदाका बखत तोकिएको कार्यावधिसम्म बहाल रहनेछन् । (५) साधारण सभाद्वारा नरिवाचति सञ्चालकहरूको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यावधिसमाप्त भएपछि बढीमा लगातार दुई पटकसम्म पुनः सञ्चालकमा नरिवाचति हुन सक्नेछन् । तर प्रथम पटक नरिवाचति आठजना सञ्चालकहरूमध्ये गोला प्रथाद्वारा निर्णय गरेका चारजना सञ्चालकहरूको कार्यावधि दुई वर्षको हुनेछ । १०. सञ्चालकको नमित्त अयोग्यता : देहायको कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन वा कायम रहन सक्दैन :- । (क) प्राधिकरणको कुनै वैतनिक पदाधिकारी, । तर नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको सम्बन्धमा यो खण्ड लागू हुनेछैन । (ख) ऋण तर्जिन नसकी साह्रको दामासाहीमा परेको, । (ग) बहुलाएको वा मानसिक सन्तुलन नभएको, । (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार प्रमाणित भएको, । (ङ) प्राधिकरणसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हस्सेदार भएको । ११. सञ्चालकलाई हटाउन सकिने : (१) साधारणसभाद्वारा नरिवाचति सञ्चालकलाई देहायको अवस्थामा साधारण सभामा उपस्थिति शेरहोलडरहरूको बहुमतले हटाउन सकिनेछ :- । (क) दफा १० मा उल्लिखित कुनै अवस्था परेमा, । (ख) कुनै मुनासबि कारण तथा समितिको अनुमत बिना समितिको बैठकमा लगातार तीन पटकभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा । पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (२) ।

(३) देहायका अवस्थामा सञ्चालकहरू समितिबाट स्वतः हट्नेछन्:- । (क) सदस्यबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, । (ख) मृत्यु भएमा । १२. सञ्चालकको रक्ति स्थानको पूर्ति : (१) मृत्यु, राजीनामा वा अन्य कुनै कारणबाट कुनै सञ्चालकको पद रक्ति हुन आएमा सावकिवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा पूर्ति गरिनेछ । १३. काम कारबाई बढ्न नहुने : समितिको गठनमा कुनै त्रुटी भई वा कुनै सञ्चालकको स्थान रक्ति भई समितिमा कुनै काम कारबाई भएको भएपनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाई बढ्न हुनेछैन । १४. सञ्चालकको पारिश्रमिक : सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ । तर दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिमका सदस्यहरूले पारिश्रमिक पाउने छैनन् र नजिहुरले समितिले तोके बमोजिम बैठक भत्ता मात्र पाउनेछन् । १५. समितिको बैठक : (१) समितिको बैठक तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालकहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले वा नजिको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरूले आफूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले गर्नेछ । (४) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ । (५) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । १६. व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गर्ने : समितिले प्राधिकरणको कार्य सम्पादन गर्दा सर्वसाधारण जनताको सुविधा समेतको ख्याल राखी व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गर्नेछ । १७. महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारी : (१) प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको नमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा समितिले एकजना महाप्रबन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार र कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्न सक्नेछ । तर साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ । (२) प्राधिकरणको महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सेवाको अन्य शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । १८. महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक उपर प्रतिबन्ध : प्राधिकरणको कुनै महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरणसँग हुने कुनै ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हस्सेदार

हुन सक्नेछैन । परचिछेद-३ । प्राथकिरणको काम, कर्तव्य र अधिकार । ११. प्राथकिरणको काम र कर्तव्य : प्राथकिरणको काम र कर्तव्य देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) वदियुत आपूर्तसिम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीतिनिर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सफारिशी गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क१) प्रचलति कानून बमोजमि वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण गरी वदियुत आपूर्त गर्ने ।

(ख) वदियुत उत्पादन, प्रसारण र वतिरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वदियुत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सबस्टेशन), वतिरण केन्द्र, प्रसारण र वतिरण लाईन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरुको निर्माण, सञ्चालन, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने, । (ग) औद्योगिक तथा कृषिविकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त स्तरको वदियुत उत्पादन, प्रसारण र वतिरणको व्यवस्था गर्ने, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (घ) वदियुत महसुल बाहेक ग्राहकबाट मटिर जडान, मटिर ठाउँसारी, नामसारी, क्षमता वृद्धिलगायतका सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, । (ङ) वदियुत उत्पादन, प्रसारण र वतिरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने गराउने, । (च) वदियुत उत्पादन, प्रसारण र वतिरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्तितयार गर्न उच्च तालीम तथा अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (च१) वदियुत उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण कार्यसँग सम्बन्धित प्रावधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने । (छ) प्राथकिरणको उद्देश्य पूरतको लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने गराउने । २०. प्राथकिरणको अधिकार : (१) प्राथकिरणको अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) स्वदेशी संस्था बैङ्क वा व्यक्तबाट ऋण लनि, । (ख) वदिशी सरकार वा वदिशी संस्था र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण लनि, । (ग) ग्राहकबाट वदियुत महसुल र सेवा शुल्क उठाउने, । (घ) वदिशी मुलुकलाई वदियुत बकिरी गर्ने वा वदिशी मुलुकबाट वदियुत खरदि गर्ने, । (ङ) प्राथकिरणको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) प्राथकिरणले वतिरण गरेको वदियुतको अनाधिकार उपभोग नयिन्त्रण गर्ने, । (च) नजि क्षेत्रबाट उत्पादित वदियुत शक्ति खरदि गर्ने, । (छ) आफ्नो काम र कर्तव्य पूरा गर्नको लागि अपरिहार्य र आवश्यक सबै काम गर्ने । (२) उपदफा (१) खण्ड पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) र (घ) बमोजमिको अधिकार प्रयोग गर्दा प्राथकिरणले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिलिनु पर्नेछ । २१. जग्गा प्राप्त गर्ने : प्राथकिरणलाई देहायको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्रचलति कानून बमोजमि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरदिनि सक्नेछ :- । (क) बाँध वा तटबन्ध निर्माण गर्न, । (ख) नहर कुलो निर्माण गर्न, । (ग) जलाशय निर्माण गर्न, । (घ) वदियुत उत्पादन, प्रसारण र रुपान्तर केन्द्र (सबस्टेशन) निर्माण गर्न, । (ङ) जमनि माथि वा मुनि वदियुत तार वा लाईन जडान गर्न, । (च) वदियुत लठ्ठा ठड्याउन, । (छ) वदियुत सम्बन्धी अन्य सुविधाहरु निर्माण गर्न, । (ज) प्राथकिरणको उद्देश्य पूरत गर्न गरनि अन्य काम गर्न । २२. अरुको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने : प्राथकिरणले अधिकृत गरेको व्यक्तिले प्राथकिरणको कामको सलिसलामा अरुको घर जग्गामा प्रवेश गर्नु आवश्यक परेमा तत्काल त्यस्तो घर वा जग्गा प्रयोग गरिहेका व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिएर प्रवेश गर्न सक्नेछ ।

तर वदियुतको दुरुपयोग वा चोरी भइरहेको शंका गर्नुपर्ने मनासबि कारण भएमा वा कुनै दुर्घटनालाई बचाउन वा जुरी मर्मत कार्य गर्नु परेमा पूर्व सूचना दनि पर्नेछैन । २३. वदियुत लाइन काट्न सकिने : (१) कुनै ग्राहकले प्राथकिरणलाई बुझाउनु पर्ने महसुल जरीवाना, क्षतपूरति, अतरिक्त्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तर्नि बुझाउनु पर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभतिर नबुझाएमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा वदियुतको अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राथकिरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दडिराखेको वदियुत लाइन काट्न सक्नेछ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (२) । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २३क. क्षतपूरति, अतरिक्त्त महसुल तथा जरविना लनि सकिने : ग्राहक वा अन्य कसैले वदियुतको अनाधिकार उपभोग गरेमा वा ग्राहकले नर्धारित समयभतिर वदियुत महसूल नतरिमा प्राथकिरणले त्यस्तो ग्राहक वा वदियुतको अनाधिकार उपभोग गर्नेसँग तोकिए बमोजमि जरविना, क्षतपूरति तथा अतरिक्त्त महसूल लनि सक्नेछ । २४. सम्पत्ति बेचबखिन गर्न नपाउने : प्राथकिरणले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिलिनु कुनै अचल सम्पत्तिर एक लाखभन्दा बढी मूल्यको कुनै चल सम्पत्तिकसैलाई बेचबखिन गर्न वा अन्य कसिमिले हस्तान्तरण वा नामसारी गरी दनि पाउने छैन । तर काममा प्रयोग भई वा अन्य कुनै कारणबाट काम नलाग्ने देखिएका सामानहरु ललाम बकिरी गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिलिनु पर्ने छैन । २५. नर्दिशन दनि अधिकार : (१) नेपाल सरकारले प्राथकिरणलाई देहाय बमोजमिको नर्दिशन दनि सक्नेछ :- । (क) कुनै खास क्षेत्र तोकी वा नतोकी कुनै वदियुत सेवा सञ्चालन गर्न वा अन्य कुनै काम कारबाई गर्न, । (ख) प्राथकिरणले कुनै क्षेत्रमा गरिहेको कुनै काम कारबाई रोक्न वा त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्न वा पूरै बन्द गर्न, । (ग) प्राथकिरणले गर्न आँटेको कुनै काम कुरा नगर्न । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारले दिएको नर्दिशनको पालना गर्नु प्राथकिरणको कर्तव्य हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) को खण्ड पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) र (ख) बमोजमिको काम गर्नका लागि दिएको नर्दिशन अनुसार काम गर्दा प्राथकिरणले घाटा बेहोरु पर्ने भएमा सो बापत बेहोरु परेको रकम नेपाल सरकारले प्राथकिरणलाई क्षतपूरतिको रुपमा दनि पर्नेछ । २६. वार्षिक प्रतविदन : प्राथकिरणले प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण समाप्त भएपछि लेखा परीक्षकको प्रतविदन सहति देहायको वविरण खोली नेपाल सरकार समक्ष वार्षिक प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) वदियुत आपूर्तसिम्बन्धी नीतिकार्यान्वयन गर्ने योजना सम्बन्धी वविरण, । (ख) प्राथकिरणबाट सञ्चालित

आयोजनाहरूको स्थितिको वस्तुतः वविरण, । (ग) आगामी पाँच वर्षको लागि प्राधिकरणको प्रक्षेपित खर्च र आम्दानीको स्रोत सम्बन्धी ववित्तीय वविरण, । (घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त नरिदेशनहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी वविरण, । (ङ) प्राधिकरणले उपयुक्त देखेका अन्य वविरण ।

२७. अधिकार प्रत्यायोजन : प्राधिकरणले आफ्नो कुनै अधिकार समितिको अध्यक्ष, सञ्चालक वा सदस्य वा उप-समिति, प्राधिकरणको महाप्रबन्धक वा कार्यकारी नरिदेशक वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । साधारण सभा । २८. साधारण सभा : (१) प्राधिकरणको जम्मा नषिकाशति शेयरपुँजीको कम्तमि दश प्रतशित मूल्यको शेयर सर्वसाधारण जनतामा बकिरी भईसकेपछि प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण समाप्त भई त्यसको प्रतविदन प्राप्त भएको मतिलि तीन महीनाभित्र प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा वार्षिकि साधारण सभा गरनिछ । (२) प्राधिकरणको जम्मा चुक्ता शेयर पुँजीको कम्तमि दश प्रतशित मूल्यको शेयर लनि शेयरवालाहरूले लखिति अनुरोध गरेमा वा समतिलि आवश्यक ठहर्याएमा कुनै पनसिमयमा प्राधिकरणको वशिष साधारण सभा गरनिछ । (३) शेयरवालाहरूको दर्ता कतिबमा शेयरवालाको रुपमा नाम दर्ता भएका शेयरवालाहरूको जम्मा संख्याको पच्चीस प्रतशित शेयरवालाहरू आफै वा आफ्नो प्रतनिधिद्वारा उपस्थति भएमा साधारण सभाको गणपूरक संख्या पुगेको माननिछ । (४) वार्षिकि साधारण सभामा प्राधिकरणको नाफा नोकसानिको हसिब तथा वासलात, लेखापरीक्षकको प्रतविदन र प्राधिकरण वर्ष भरिको काम सम्बन्धी समितिको प्रतविदन उपर छलफल गरनिछ । (५) शेयरवालाहरूको दर्ता कतिबमा शेयरवालाको रुपमा नाम दर्ता भएका शेयरवालाले आफै उपस्थति भई वा अन्य कुनै शेयरवालालाई रीतपूरवक आफ्नो प्रतनिधि नयिक्त गरी सो प्रतनिधिद्वारा साधारण सभामा मत दनि पाउनेछ । तर प्राधिकरणले माग गरेको शेयरको चुक्ता हुन बाँकी रकम भुक्तान नगरने शेयरवालाले त्यसरी मत दनि पाउने छैन । (६) साधारण सभाको सभापतित्व समितिको अध्यक्षले वा नजिको अनुपस्थितिमा साधारण सभामा उपस्थति शेयरवालाहरूले बहुमतद्वारा आफू मध्येबाट छानेका व्यक्तिलि गर्नेछ । परिच्छेद-५ । कोष र लेखा परीक्षण । २९. प्राधिकरणको कोष : (१) प्राधिकरणको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । प्राधिकरणको पुँजी ऋण र अनुदान लगायत सबै रकम सो कोषमा जम्मा गरनिछ । (२) प्राधिकरणको सम्पूर्ण खर्च कोषबाट व्यहोरनिछ । (३) प्राधिकरणको कोषको सञ्चालन तथा आर्थिक प्रशासन तोकिएबमोजमि हुनेछ । ३०. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्राधिकरणको लेखा समतिबित्ती स्वीकृत ढाँचा र तरीका बमोजमि राखनिछ । (२) प्राधिकरण लेखाको लेखापरीक्षण साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म महालेखा परीक्षक वा नजिले तोकिएको लेखापरीक्षकद्वारा र साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले तोकिएको लेखापरीक्षकद्वारा हुनेछ । परिच्छेद-६ । वविधि । ३१. सल्लाहकार समितिको गठन : (१) प्राधिकरणले तोकिए बमोजमि सल्लाहकार समतिगठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठति सल्लाहकार समितिको काम, कर्तव्य तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३२. स्थानीय कर नलाग्ने : प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै कसिमिको स्थानीय कर लाग्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

३२क. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्नि : प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका वनियिमहरू बमोजमि ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तसिति लनि पर्ने महसुल, जरविाना, क्षतपूरति, अतरिकित्त शुल्क सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी लनि सक्नेछ । ३३. इमानदारी र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने : प्राधिकरणको प्रत्येक सञ्चालक वा सदस्य, लेखापरीक्षक, महाप्रबन्धक वा कार्यकारी नरिदेशक र अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हालनु अघि अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजमि गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । ३४. प्राधिकरण वघिटन गर्ने : (१) नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा प्राधिकरण वघिटन गर्ने आदेश जारी गरी त्यसको जायजेथाको वतिरणको लागि एक वा एक भन्दा बढी लक्विडिटर नयिक्त गर्न सक्नेछ :- । (क) प्राधिकरणको चुक्ता शेयर पुँजीको कम्तमि पच्चीस प्रतशित मूल्यको शेयर लनि शेयरवालाहरूले मनासबि कारण देखाई लखिति रुपमा प्राधिकरणलाई वघिटन गर्ने माग गरेमा, । (ख) प्राधिकरणको काम सुचारु रुपले चलेको छैन वा प्राधिकरणको सम्पत्ति हनिमनि हुँदै गएको छ वा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको नरिदेशनहरू बराबर उल्लंघन गरेको छ भन्ने नेपाल सरकारले ठहर्याएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई वघिटन गर्ने गरी जारी गरेको आदेश अन्तमि हुनेछ । ३५. वनियिम बनाउने अधिकार : प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको लागि यो ऐनको वपिरति नहुने गरी प्राधिकरणले आवश्यक वनियिमहरू बनाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । ३६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नीतगित कुराको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सँचाइ मन्त्रालय मार्फत र अन्य कुराको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धति नकियसँग सोझै सम्पर्क राख्न सक्नेछ । ३७. सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण : (१) नेपाल सरकार वा विकास समति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठति विकास समतिहरूबाट सञ्चालन गरएका आयोजनाहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता आयोजनाहरूको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरनिछ । तर त्यस्तो आयोजना पूरा नहुँदै हस्तान्तरण गरनि भए सो आयोजना पूरा भएपछि मात्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरनिछ । (२) वदिशी सरकार वा वदिशी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरी सञ्चालन गरिएको आयोजना उपदफा (१) बमोजमि प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो ऋण वापत नेपाल सरकारले तरिनुपर्ने साँवा र ब्याजको नमितित नेपाल सरकारले तोकिएको शर्तमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई आवश्यक रकम तरिनु पर्ने गरी हस्तान्तरण गरनिछ । तर त्यस्तो आयोजनामा नेपाल सरकारले भुक्तानी गरिएको साँवा र ब्याजको रकम र व्यहोरु परे जतकि

खर्चवापत प्राधकिरणले नेपाल सरकारलाई शेयर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) वदिशी सरकार वा वदिशी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहायता वा अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन गरिएको वा नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा सञ्चालन गरेको आयोजनाहरू उपदफा (१) बमोजमि प्राधकिरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो आयोजनाको सम्पत्तवापत प्राधकिरणले नेपाल सरकारलाई शेयर उपलब्ध गराउने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ । ३८. खारेजी तथा सम्पत्तिरि दायित्व सर्ने : (१) नेपाल वदियुत कर्पोरेशन ऐन, २०१९ खारेज गरिएको छ र सो ऐन अन्तर्गत गठित नेपाल वदियुत कर्पोरेशन वधितन गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वधितन गरिएको नेपाल वदियुत कर्पोरेशनको सम्पूर्ण चल तथा अचलसम्पत्तिरि दायित्व प्राधकिरणमा सर्नेछ । ३९. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : प्राधकिरण वादी वा प्रतवादी भएको मुद्दाको शुरु कारवाही र कनिरा गर्ने अधिकार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जलिला अदालतलाई हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३९क. असल नयितले गरेको कामको बचाउ : प्राधकिरणको महाप्रबन्धक, कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कर्मचारीले यस ऐन बमोजमि आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नयितले गरेको काम कारवाहीको लागि निजि व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुने छैन । ४०. अरु प्रचलित कानून बमोजमि : यस ऐनमा लेखिए जतकिुरामा यसै ऐन बमोजमि र अरुमा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । अनुसूची । (दफा ३३ सँग सम्बन्धित) । इमानदारी र गोपनीयताको प्रतजिजा । म प्रतजिजा गर्दछु कि प्राधकिरणको सञ्चालक वा सदस्य वा लेखापरीक्षक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतबाट प्राधकिरणमा आफ्नो ओहदा सम्बन्धी समुचा काम कुरामा आफ्नो योग्यता औ क्षमताले भेटेसम्म परआएको कर्तव्यको पालना इमानदारीपूर्वक र सत्यनष्ठितले गर्नेछु । म पुनः प्रतजिजा गर्दछु कि कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई प्राधकिरण सम्बन्धी कुनै गोप्य सूचना प्रकाश गर्न वा गर्न लगाउन वा कसैलाई प्राधकिरणको अधीनमा रहेको र प्राधकिरण सम्बन्धी कुनै कतिब वा कागजपत्र कुनै त्यस्तो व्यक्तिलाई नरिीक्षण वा ग्रहण गर्न दनि छैन ।